

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת שרון מרים השכל

פ/822/25

הצעת חוק סדר הדין הפלילי (חקירת חשודים) (תיקון – זכויות חשודים), התשפ"ג–2022

הוספת סעיפים 1. בחוק סדר הדין הפלילי (חקירת חשודים), התשס"ב–2002¹ (להלן – החוק)
3א עד 3ד העיקרי), אחרי סעיף 3 יבוא:

"זכות חשוד 3א. (א) נחקר שהוא חשוד (בסעיף זה – חשוד) זכאי
להיוועצות בעורך להיפגש עם עורך דין ולהיוועץ בו.
דין

(ב) ביקש חשוד להיפגש עם עורך דין או ביקש
עורך דין שמינהו אדם קרוב לחשוד להיפגש עמו,
יאפשר זאת החוקר, ללא דיחוי; ביקש החשוד
להיפגש עם עורך דין כאמור, לא ימשכו פעולות
החקירה עד קיום הפגישה.

(ג) פגישת החשוד עם עורך הדין תיעשה
ביחידות ובתנאים המבטיחים את סודיות השיחה,
אולם באופן המאפשר פיקוח על תנועותיו של
החשוד.

(ד) סבר הקצין הממונה כי פגישת החשוד עם
עורך הדין עלולה לסכל או לשבש מעצרים של
חשודים נוספים באותו ענין, למנוע גילוי ראיה או
תפישת דבר שהושג בקשר לאותה עבירה, רשאי
הוא להורות, בהחלטה מנומקת בכתב, שהפגישה
תידחה לתקופה הנדרשת, ובלבד שהיא לא תעלה
על 6 שעות ממועד תחילת החקירה.

¹ ס"ח התשס"ב, עמ' 468.

(ה) שופט רשאי לצוות, בהחלטה מנומקת בכתב, שלא לאפשר פגישת חשוד עם עורך דין, לתקופה שלא תעלה על 48 שעות ממועד תחילת החקירה, אם הוגשה בקשה לכך, על ידי הקצין הממונה, לאחר שעיין בחומר שעליו מתבססת הבקשה ואם שוכנע שהדבר דרוש לשם שמירה על חיי אדם או לצורך סיכול פשע, או שהדבר כרוך בעבירת ביטחון והתקיימה עילה מהעילות המפורטות בסעיף 35(א) לחוק המעצרים; אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לגרוע מזכותו של חשוד שהוא עצור, שביקש זאת, שתינתן לו הזדמנות סבירה להיפגש עם עורך דין לפני שיובא לבית המשפט בעניין מעצרו.

נוכחות עורך דין 3.ב. (א) חקירת נחקר שהוא חשוד תתנהל בנוכחות בחקירה עורך דין.

(ב) אם החשוד חסר אמצעים לשכור עורך דין בהתאם לאמות המידה שנקבעו לפי סעיף 18(7) לחוק הסניגוריה הציבורית, התשנ"ו-1995² – ימונה לו סניגור לפי הוראות החוק האמור.

(ג) חשוד רשאי לוותר בכתב על הזכות לנוכחות עורך דין בעת חקירתו; על אף האמור בסעיף 7, לא נכח עורך דין בחקירת חשוד בעבירות שהעונש המרבי שנקבע להן הוא מאסר עשר שנים או יותר – תתועד החקירה בתיעוד חזותי.

(ד) הודאות החשוד שהתקבלו בחקירה שלא בהתאם להוראות סעיף זה, לא יהיו קבילות.

זכות השתיקה 3.ג. נחקר שהוא חשוד אינו חייב לומר דבר; שתק החשוד בחקירתו – לא יביא זאת בחשבון בית המשפט בהערכת מהימנות עדותו.

² ס"ח התשנ"ו, עמ' 8.

הודעה לחשוד על 3.ד. (א) לפני תחילת חקירת חשוד יבהיר חוקר זכויותיו

לחשוד, ככל הניתן בנסיבות העניין, בשפה אשר אותה הוא דובר, את עיקרי העובדות בדבר החשד המיוחס לו וכן ימסור לו בעל פה הודעה בנוסח הבא: "זכותך לא לומר דבר, דברך יתועדו ועשויים לשמש כראיה בבית משפט, זכותך להיוועץ בעורך דין לפני חקירתך וזכותך להיוועץ בסניגור ציבורי אם אתה חסר אמצעים או זכאי לכך על פי החוק, זכותך שחקירתך תתנהל בנוכחות עורך דין" (להלן בסעיף זה – הודעה).

(ב) הופסקה החקירה, יחזור החוקר וימסור את ההודעה עם חידושה; חובה זו לא תחול על הפסקה שהתקיימה בחקירה במהלך אותו יום.

(ג) התגבש אצל החוקר, תוך כדי חקירת עד, חשד סביר שהנחקר עבר עבירה, ימסור לו את ההודעה בהזדמנות הראשונה."

תיקון פקודת סדר 2. בפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], התשכ"ט–הדין הפלילי (מעצר 1969³ (להלן – פקודת המעצרים), בסעיף 1, במקום ההגדרות "'מחשב", (חיפוש) "חומר מחשב" ו"פלט" יבוא:

"'מחשב" – כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ"ה–1995⁴ (להלן – חוק המחשבים), לרבות מכשיר טלפון סלולרי;
"חומר מחשב" ו"פלט" – כהגדרתם בחוק המחשבים."

ד ב ר י ה ס ב ר

חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה-מעצרים), התשנ"ו–1996 מתווה את זכויותיהם של עצורים. כך, סעיף 27 לחוק קובע כי שוטר שעצר אדם ללא צו מעצר חייב להביאו, ללא דיחוי, לתחנת המשטרה ולהעבירו לרשות הקצין הממונה, כדי שיחליט על מעצרו או שחרורו. לפי סעיף 28 לחוק האמור, לא יחליט הקצין על המעצר לפני ששמע את טענות העצור, עוד, הקצין מחויב בשלב זה לעדכן את האדם כי אינו מחויב לומר דבר העשוי להפלילו, כי כל דבר שיאמר עשוי לשמש כנגדו וכי הימנעות מלהשיב על שאלות עשויה לחזק את הראיות נגדו. סעיף 32 קובע כי אם החליט הקצין לעצור את החשוד יש לעדכנו, בין היתר, בדבר זכותו שתימסר הודעה על מעצרו לעורך דין וזכותו להיות מיוצג על ידי סניגור, וסעיף 34 לחוק קובע את זכות העצור להיפגש ולהיוועץ בעורך דין וכן קובע כי אם מבקש העצור להיוועץ עם עורך דין יש לאפשר לו לעשות זאת בפרטיות וללא דיחוי.

³ דיני מדינת ישראל נוסח חדש מס' 12, עמ' 284.
⁴ ס"ח תשנ"ה, עמ' 366.

למרות זאת, בדו"ח מבקר המדינה אשר פורסם ב-4.5.2020 עלתה תמונה עגומה באשר להתנהלות המשטרה אל מול עצורים ומימוש זכויות ההיוועצות. מן הדו"ח עולה כי ברבע מן המקרים שנבדקו (23%) טופס הבקשה למינוי סניגור ציבורי נשלח רק לאחר החקירה, דבר המעלה חשש שבמקרים אלה הופרה זכות ההיוועצות.

כפי שנכתב בדו"ח המבקר עצמו "על מנת שעצור יחליט אם לממש את זכותו, עליו להיות מודע לקיומה. זאת בייחוד במצב שבו הוא טרוד בעצם היותו עצור, ועלול שלא לדעת כיצד עליו לנהוג ומה עליו לעשות. חוק המעצרים ופקודת מטא"ר קבעו מהם השלבים המקדימים הנדרשים למימוש זכות ההיוועצות של עצורים עם עורך דין. לא אחת נקבע בהחלטות בתי המשפט כי יש לראות במימוש השלבים המקדימים חלק בלתי נפרד מחובת היידוע על זכות ההיוועצות, ובפרט יש להקפיד לכרוך את ההודעה על זכות ההיוועצות עם ההודעה על האפשרות למנות לו סניגור ציבורי." (מבקר המדינה דוח שנתי 70ב לשנת 2019 ולחשבונות שנת הכספים 2018, בעמ' 1802 ו-1839 (2020)).

זכויות פרט, ובהם זכויות במהלך מעצר וחקירה, הן זכויות ליבה בדמוקרטיה. בעת שנשללת מאדם חירותו, גם אם הוא מואשם בפשע, אסור בתכלית האיסור לפגוע בזכות ההיוועצות.

הצעת חוק זו מבקשת להקנות זכויות לחשודים, כבר בשלב החקירה ועוד לפני המעצר. הצעת החוק מבקשת להעניק לחשוד זכות לנוכחות סניגור בחקירה ומבלי שיידרש להיחקר בטרם היוועצות משפטית. כמו כן ההצעה מבקשת להעניק לנחקר שהוא חשוד זכות שתיקה ומחייבת חוקר ליידע, טרם התחלת החקירה, את החשוד על זכויותיו. בנוסף, ההצעה מבקשת להחיל את הכללים החלים כיום על חיפוש במחשב, גם על חיפוש בטלפון סלולרי.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת שרן השכל (734/24/פ). הצעת החוק זהה לפ/734/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ב' בטבת התשפ"ג (26.12.2022)